

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1232 -
1233/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายสัมพันธุ์หรือตันหรือหน้อย หอมหวล

จำเลย

นายสัมพันธุ์หรือตันหรือหน้อย หอมหวล

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
83,339 วรรคสอง,340 ตี ๒ ๒๒๒ จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ให้จำคุกกระทงละ 15 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 30 ปี
จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิจารณาข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะ
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 6)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 9)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์สั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประชา บุญนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>